

Processo (NPU): 50685540820258240930
ID Comunicacao: 274712064
Data Disponibilizacao: 2025-05-20
Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

</header>

<section>Embargos à Execução Nº 5068554-08.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EMBARGANTE</td><td>: LEANDRO SERAFIM</td></tr><tr><td>RODRIGUES</td><td>: LOURENCO INACIO BORGES (OAB SC049854)</td></tr><tr><td>EMBARGANTE</td><td>: LEANDRO GONCALVES</td></tr><tr><td>PRUDENCIO</td><td>: LOURENCO INACIO BORGES (OAB SC049854)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p> </p>

<p>Os embargos estão apensados à execução correspondente.</p>

<p>Os embargos são tempestivos, porquanto opostos nos 15 dias seguintes à juntada da citação.</p>

<p>Recebo os embargos, sem efeito suspensivo.</p>

<p>Isso porque a execução não está assegurada por penhora, depósito ou caução suficiente para o adimplemento do débito reclamado (art. 919 do CPC).</p>

<p>Além disso, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a mera oferta de bens em caução é incapaz de assegurar a execução, principalmente quando a parte exequente ainda não o aceitou:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERLOCUTÓRIO QUE NEGA EFEITO SUSPENSIVO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JU&laute;ZO. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE O JU&laute;ZO DA EXECUÇÃO ESTARIA GARANTIDO. INOCORRÊNCIA. MERA INDICAÇÃO DE BEM QUE NÃo

BASTA PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO QUE NÃO SE MOSTRA CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA (TJSC, AI 5001676-15.2024.8.24.0000, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 18/06/2024).

Intime-se a parte embargada para que se manifeste no prazo de 15 dias.

A parte embargada deverá exibir, com a sua manifestação, os documentos atrelados ao relato jurisdicional com a parte contrária ou justificar a impossibilidade de exibição, sob pena de se presumir como verdadeiros os fatos que se pretendia comprovar através dessa prova (arts. 396 e 400 do CPC).